



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAI/BRUSQUE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BLUMENAU/SC

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 5012227-71.2018.4.04.7205/SC

AUTOR: MPE/SC - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E OUTROS.

O Ministério Público Federal, pelo procurador da república signatário e no uso de suas funções constitucionais e legais, vem perante Vossa Excelência, diante do requerimento da entidade ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL, requerer a intimação da FUNAI para que se manifeste quanto ao pleito apresentado. Parece-me necessário que o MPF tenha a posição órgão antes de se manifestar sobre a inclusão da associação como litisconsorte necessária.

Igualmente, necessário que a autarquia preste informações atualizadas quanto às determinações indicadas na medida liminar deferida no evento 246, complementada pela decisão no Evento 256, relativa às medidas a serem adotadas pelo Estado de Santa Catarina com vistas a resguardar os direitos dos indígenas residentes no local.

Ato contínuo, requer-se a intimação do Estado de Santa Catarina no sentido de prestar esclarecimentos sobre o laudo apresentado no Evento 308. No ponto, em que pese o documento indicar que a barragem se encontra em condições de utilização, é preciso esclarecer se o estudo se encontra vencido, uma vez que a data de elaboração é de 1 de julho de 2021 e a Resolução da Agência Nacional de Águas nº 236/2017 em seu artigo 13, que trata da Inspeção de Segurança Regular, assim dispõe:

Art. 13 A ISR deverá ser realizada pelo empreendedor, **no mínimo, uma vez por ano.**

§ 1º Considera-se, para os fins deste artigo, o ano civil, compreendido entre 01 de janeiro e 31 de dezembro.

§ 2º O empreendedor de barragem enquadrada na Classe D da Matriz constante no Anexo I poderá realizar as inspeções a que se refere o caput

com periodicidade bienal.

§ 3º Além das inspeções previstas no presente regulamento, a ANA poderá exigir outras ISR, a qualquer tempo.

Feitas estas considerações, o MPF requer a intimação da FUNAI e do Estado de Santa Catarina para que prestem referidos esclarecimentos complementares.

MARIO SERGIO GHANNAGE BARBOSA
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com login e senha por MARIO SERGIO GHANNAGE BARBOSA, em 10/10/2023 22:46. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacao/documento>. Chave 3449090d.0b5fe097.d57ac710.a2da7ff9